



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/7/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

בייצר שפירא אלישבע
ע"י ב"כ עו"ד יעקב טמיר

התובעת:

-נגד-

1. אלמקיס שי
2. אלמקיס לימור

הנתבעים:

פסק דין

בתביעה שלפניי ביקשה התובעת ליתן צו המורה לנתבעים להסיר מחיצה שנבנתה בין החניה שבבעלותם, לחנייה של התובעת, מכוח העילה הקבועה בסעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין).

רקע כללי וההליך

- הצדדים בעלי זכויות בדירות שבבית משותף הנמצא ברחוב גולומב 10 בנהרייה, הידוע כגוש 18170 חלקה 72 (להלן – **הבית המשותף**). לכל אחת מדירות הצדדים חניה צמודה לדירתו. חניית התובעת מסומנת בתשריט הבית המשותף ב6 (להלן – **חניית התובעת או חניה מס' 21**), וחניית הנתבעים מסומנת ב25 (להלן – **חניית הנתבעים או חניה מס' 20**). שתי החניות סמוכות ומקבילות זו לזו. מצדה השני, גובלת חניית התובעת עם חניה נוספת, ומפריד ביניהן קו הפרדה.
- אין חולק, כי במהלך השנים הוצבה על ידי הבעלים הקודמים של דירת הנתבעים מחיצה בין שתי החניות, בהמשך לעמוד שנבנה בין שתי החניות (להלן – **המחיצה**). להמחשת הדברים, ראו תמונות להלן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/7/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



המחיצה, מהצד הפונה לחניית התובעת:





מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/7/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בכתב התביעה טענה התובעת, שהמחיצה מגבילה את יכולתה להיכנס ולצאת מרכבה ולעשות בחניה שימוש סביר. מנגד טענו הנתבעים בכתב הגנתם, שמלכתחילה החניות נבנו כשמפריד ביניהן קיר באופן חלקי, והמחיצה שנוספה בשלב כלשהו, אינה מפריעה לשימוש של התובעת בחנייתה. נוסף לכך טענו הנתבעים שכל החניות נבנו מראש באופן לקוי, על ידי הקבלן שבנתה את הבית המשותף, ועל התובעת להפנות תלונותיה אליו.

4. בישיבה מקדמית שהתקיימה בתאריך 16.04.23 הסכימו הצדדים שימונה מומחה מטעמי, שיחוזה דעתו בשאלה, האם יש במחיצה שנבנתה בקו אחד עם הקיר הבנוי בין שני תאי החניות, כדי להגביל או להפריע לשימוש של התובעת בחנייתה. בהתאם לכך, הוריתי ביום 25.04.23 על מינויה של פתרונות הנדסה ובטיחות בע"מ, לצורך עריכת חוות דעת בנושא שבמחלוקת (להלן – **המומחית**).

5. חוות דעת המומחית הוגשה לתיק בתאריך 24.07.2023 (להלן – **חוות הדעת**) וממסקנותיה עולה כי השימוש של התובעת בחניה נפגע בעקבות המחיצה. משלא ביקשו הצדדים לחקור את המומחה, ניתן צו לסיכומים בשאלת הוצאות ההליך. הצדדים הגישו סיכומיהם. לבקשת התובעת ובהעדר תגובה מצד הנתבעים, ניתנה רשות לתובעת להגשת סיכומי תשובה. כדי לא להאריך יתר על הנדרש, יובאו טענות הצדדים בסיכומיהם, בפרק שלהלן.

דיון והכרעה

6. משאין חולק כי לכל אחת מדירות הצדדים הוצמדה חניה, דינה של החניה לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמדה (סעיף 55(ג) [לחוק המקרקעין](#) ; א' אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק שלישי – בתים משותפים, עמ' 113).

7. מכאן, שיש לבחון את התביעה שלפניי לפי העילה הקבועה בסעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, הקובע ש"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/7/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת".

8. כפי שכתבתי בפסק הדין בעניין (המפקח על רישום מקרקעין נצרת) 315/21 **רחאנה נ' שפיזר** (נבו 20.09.2023) המגורים בבית משותף דורשים התחשבות במכלול של זכויות, צרכים ואינטרסים של בעלי הדירות, אלו מחייבים במצבים מסוימים להגביל את זכותם הקניינית של מי מבעלי הדירות. הגבלה זו באה לידי ביטוי "אינטגרלית" בחוק המקרקעין בסעיפים שונים, כך למשל בסעיף 52 לחוק המקרקעין הקובע שחלקים מהרכוש המשותף יכולים להימצא "בתחומי דירה מסויימת"; בסעיף 59 לחוק המקרקעין שנועד לאפשר לבעלי דירות שומרי שבת ושומרי מסורת מגורים בבניינים רבי קומות, על ידי הפעלת אחת המעליות כמעלית שבת [ראו: (המפקח על רישום מקרקעין נצרת) 397/21 **בן דוד נ' נציגות הבית המשותף** (נבו 04.07.23)]; בסעיף 4(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין הקובע חובתו של בעל דירה לאפשר כניסה של חברי הנציגות או אחר מטעמם לצורך ביצוע עבודות לאחזקת הרכוש המשותף; ובסעיף 2 לתקנון המצוי המגביל את זכותו של בעל דירה לעשות שינויים ותיקונים בדירתו כאוות נפשו - במצבים מסוימים כפוף רצונו להסכמת בעלי הדירות, ברוב כזה או אחר [יהושע ויסמן **דיני קניין - בעלות ושיתוף**, 338 (תשס"ז-1997)].

9. הואיל וזכות הקניין אינה מוחלטת, משקלה עשוי להשתנות בהתאם לאינטרסים המתנגשים ונסיבות העניין, "**ותוכנה נקבע בכל מקרה על ידי שקילת האינטרס של הבעל לעומת האינטרס של שכניו ושל הציבור, מתחייבת מכך מעורבות רבה על ידי בתי המשפט, המופקדים על מציאת האיזון הנאות שבין בעלי האינטרסים השונים**" [יהושע ויסמן שאוזכר לעיל בעמוד 45 (תשס"ז-1997)] ראו גם: ע"א 8661/10 **נעמה נ' טורקיה** (נבו 19.2.2012); ע"א 3511/13 **שורצברגר נ' מרין** (נבו 24.07.2014).

10. השאלה העומדת להכרעה - האם לאחר שקילת האינטרסים, הזכויות והצרכים של הצדדים יש לקבוע שהמחיצה שהותקנה בגבול שבין חניית הנתבעים לבין חניית התובעת, מצדיקה בנסיבות העניין מתן צו המורה על הסרתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/7/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. כאמור, לצורך הכרעה במחלוקת הצדדים בסוגיה זו, מונתה בהסכמת הצדדים מומחית, וחוות דעתה הוגשה לתיק.

חוות הדעת

12. הלכה היא, שחוות דעת מומחה שמינה בית המשפט אינה כובלת את שיקול דעתו [ע"א 402/85 מרקוביץ נ' עיריית ראשון לציון, פ"ד מא(1) 133, 139 (1987)]. עם זאת, בית המשפט לא יסטה ממסקנות מומחה שמונה על ידו, בהעדר סיבה משמעותית ובולטת לעשות כן [ראו: ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי (נבו 23.4.1990); ע"א 9323/04 מיצר לפיתוח בע"מ נ' שותפות בניין 17 (נבו 23.7.06); 2099/08 עיריית אשקלון נ' תשלו"ז השקעות והחזקות בע"מ (נבו 28.10.10)].

13. הצדדים לא הפנו שאלות הבהרה למומחה ולא ביקשו לחקרו על חוות דעתו. כידוע, ויתור על חקירה נגדית של עד מומחה מטעם הצד היריב משמעו, ככלל שהוא חולק על תוכן חוות הדעת שהוגשה כראיה לבית המשפט [ע"א 8291/16 קופת חולים לאומית נ' פלוני (נבו 17.10.2018); ע"א 8147/13 גרנות ונצ'ורס בע"מ נ' גיצלטר (נבו 11.08.2015)]; והיא מעידה על כך שאותו בעל דין סבר כי לא יוכל לערער את חוות דעתו מבחינה מומחית-מדעית [ראו: ת"א (מח') 1950/87 פישר נ' א' טרגר דירות להשכרה (1974) בע"מ (1991)].

14. המומחית ביקרה בבית המשותף ביום 21.06.23 בשעות הצהריים, בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. לצורך חוות דעתה, ערכה המומחית מדידות ונעזרה בתכנית החניה של הבית המשותף.

15. בחוות הדעת קבעה המומחית, שהמחיצה שנבנתה בסמוך ובהמשך לעמוד המפריד בין החניות, והיא מגבילה את השימוש של התובעת בחניה, באופן שבא לידי ביטוי בעת פתיחת דלתות הרכב וכן בתמרון הרכב לצורך כניסה לחניה. בסעיף 4(2) לחוות דעתה התייחסה המומחית למצב של חניה ליד קיר – שבו נמנעת האפשרות לפתוח את דלת הרכב; לבין חניה ליד עמוד – שאינה מונעת אפשרות כאמור, שכן מיקום העמוד אינו במקום שבו אמורות דלתות הדלת להיפתח, וגם עובי העמוד מבטיח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/7/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מרחב גדול יותר המאפשר את פתיחת דלתות הרכב. בהקשר זה ציינה המומחית כי המחיצה אינה מופיעה בתכנית החניית, אלא רק העמוד.

16. בחוות דעתה קבעה המומחית, שחניית התובעת תוכננה לפי רמת שירות 3; ובהתאם לכך, רוחב החניה אמור להיות 255 ס"מ נטו. אלא שבפועל נמצא שרוחב החניה קטן ב-5 ס"מ מהרוחב הנדרש לפי התקן. במצב זה, המחיצה פולשת כ-2.5 ס"מ לתוך החניה של התובעת. פלישת המחיצה מצרה את החניה של התובעת, ומוסיפה על אי הנוחות הגלומה ממילא בשימוש בחניה, בשל בנייתה ברוחב קטן ממידות התקן. המומחית חיוותה דעתה, שאלמלא המחיצה, היה יותר מרחב בפתיחת הדלתות וגם יכולת התמרון בעת החניית הרכב, הייתה טובה יותר.

17. לאחר עיון בחומר שלפניי, לרבות טענות הצדדים בסיכומיהם, ולאחר בחינת ממצאי המומחית, מצאתי לאמץ את מסקנות חוות הדעת במלואן.

18. טענת הנתבעים, שהחניות נבנו מראש בניגוד לתקן אינה יכולה לסייע להם בתביעה דנן, כך גם טענתם כי מדובר בפלישה שולית של 2.5 ס"מ. להפך. בנסיבות שבהן מדובר בחניה שנבנתה במקור באופן לקוי לפי הנטען, הרי שהוספת מגבלה נוספת - גם אם מינורית - אינה דבר של מה בכך, כפי שטוענים הנתבעים. בעניין זה קבעה המומחית באופן ברור שהשימוש בחניה, ללא המחיצה, היה מאפשר "להתגבר" על המגבלה הקיימת ממילא בשל בניית החניה בחריגה מהתקן.

19. טענת הנתבעים כי לא הם שבנו את המחיצה, אלא הבעלים הקודמים של הדירה, אינה טענת הגנה ראויה בהליך דנן. מרגע רכישת דירתם, נכנסו הנתבעים בנעלי הבעלים הקודמים, וחלה עליהם החובה הקבועה בסעיף 2(ב) לתקנון המצוי [ראו: ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, לה (3) 309 (1981)]. גם הטענה שהתובעת אינה מתגוררת בבית המשותף, אלא משכירה את דירתה לצד ג', דינה להידחות; התובעת זכאית להגנה על קניינה גם אם היא עצמה אינה מתגוררת בדירה, ואף אם הדירה עומדת ריקה, וללא כל שימוש. אל מול טענות התובעת לפגיעה הנגרמת לה בשל המחיצה, לא עומדת מנגד טענה המסבירה מדוע יש צורך במחיצה האמורה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/7/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. אשר לטענת הנתבעים כי הציעו להעתיק את המחיצה לחלקו הפנימי של העמוד (לכיוון חנייתם), אך התובעת לכאורה דחתה הצעה זו – אין כל נפקות לדברים, לנוכח טענת הנתבעים (כבר בכתב הגנתם בסעיף 12), שהצעה זו אינה בת יישום; ומשלא הוכח שנקיטה בדרך זו, הייתה עשויה למנוע את הפגיעה ואת הגבלת השימוש של התובעת בחנייתה.

21. מהטעמים שהובאו, אני מחייבת את הנתבעים יחד ולחוד לסלק את המחיצה שהותקנה בתוך 60 יום מהיום, תוך השבת המצב לקדמותו.

22. לנוכח התוצאה שאליה הגעתי, ולאחר שנתתי דעתי בין היתר להתנהלות הצדדים בהליך, לנושא שעמד על הפרק ולאסמכתאות שהוצגו להוכחת הוצאות ההליך, אני מחייבת את הנתבעים יחד ולחוד, בתשלום הוצאות התובעת בסך 10,583 ₪, לפי הפירוט הבא: 6,404 ₪ (שכר טרחת עו"ד); 669 ₪ (אגרת פתיחת תיק); 3,510 ₪ (חלקה של התובעת בשכר המומחית). הסכום יועבר לתובעת בתוך 60 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק שלפניי.

ניתן היום, כ"ט חשון תשפ"ד, 13 בנובמבר 2023, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין